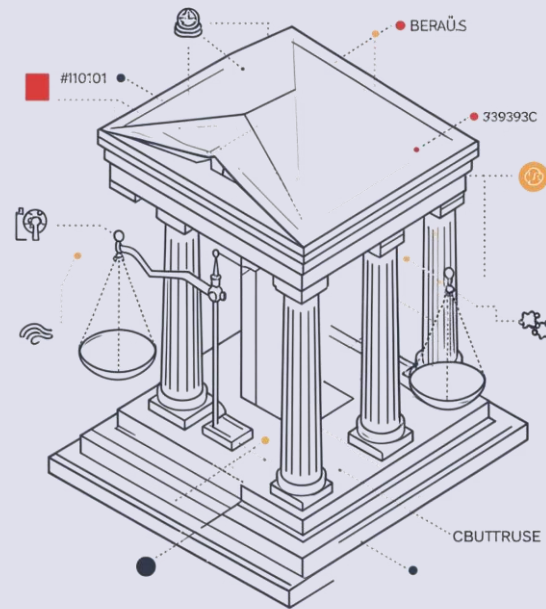


Уголовная ответственность за коррупционные преступления в Республике Беларусь

Комплексный анализ норм уголовного законодательства, видов коррупционных преступлений и мер противодействия коррупции в Республике Беларусь.

Василевская Екатерина, ЭИ 3-52



Понятие и сущность коррупции

Согласно Закону Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией», коррупция представляет собой **умышленное использование государственным должностным лицом своего служебного положения** и связанных с ним возможностей в целях противоправного получения имущества или иной выгоды.

Использование положения

Должностное лицо использует свои полномочия вопреки интересам службы

Личная заинтересованность

Наличие корыстного или иного личного мотива совершения деяния

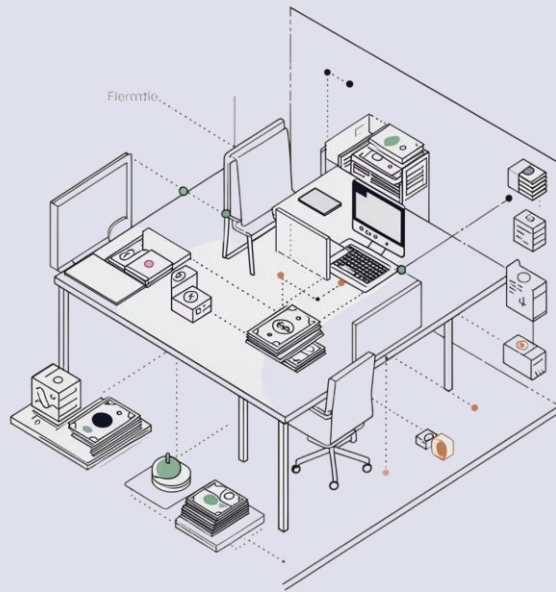
Получение выгоды

Материальная или нематериальная выгода, нарушающая интересы государства

Ущерб обществу

Подрыв авторитета власти, нарушение принципов справедливости

Коррупция проявляется в различных формах: получение и дача взятки, злоупотребление служебными полномочиями, коммерческий подкуп, покровительство и протекционизм. Особую опасность коррупция представляет в деятельности государственных органов, поскольку должностные лица обязаны действовать исключительно в интересах государства и общества.



Corruption

Нормативно-правовые основы борьбы с коррупцией

Ключевые нормативные акты

- Конституция Республики Беларусь
- Уголовный кодекс Республики Беларусь
- Закон «О борьбе с коррупцией» № 305-З от 15.07.2015
- Кодекс об административных правонарушениях
- Конвенция ООН против коррупции

Субъекты коррупционных правонарушений

Законодательство Республики Беларусь определяет круг лиц, которые могут нести ответственность за коррупционные деяния. Согласно нормативным правовым актам, субъектами выступают:

Государственные должностные лица

Лица, приравненные к должностным

Иностранные должностные лица

Государственная политика направлена на декларирование доходов, ограничение конфликта интересов и контроль за расходами должностных лиц.

Уголовная ответственность: понятие и цели

Уголовная ответственность за коррупционные преступления заключается в применении к виновному лицу мер уголовно-правового воздействия, предусмотренных Уголовным кодексом Республики Беларусь. Основанием является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления.



Восстановление справедливости

Возмещение причинённого ущерба и восстановление нарушенных прав граждан и государства



Исправление осуждённого

Перевоспитание лица, совершившего преступление, и его возвращение к законопослушному поведению



Предупреждение преступлений

Неотвратимость наказания удерживает как осуждённых, так и иных лиц от совершения коррупционных деяний



Принцип неотвратимости наказания: каждое лицо, совершившее коррупционное преступление, должно быть привлечено к ответственности независимо от занимаемого положения.

Статьи Уголовного кодекса Республики Беларусь

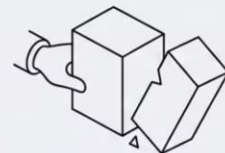
Основная часть норм об ответственности за коррупционные преступления сосредоточена в главе, посвящённой преступлениям против интересов службы.

Статья	Преступление	Ключевой признак
ст. 424	Злоупотребление властью или служебными полномочиями	Использование полномочий из личной заинтересованности
ст. 425	Бездействие должностного лица	Умышленное неисполнение обязанностей
ст. 426	Превышение власти или служебных полномочий	Действия, выходящие за пределы прав
ст. 427	Служебный подлог	Внесение ложных сведений в документы
ст. 428	Служебная халатность	Небрежное отношение к службе
ст. 430	Получение взятки	Принятие выгоды за действия в интересах взяткодателя
ст. 431	Дача взятки	Передача выгоды должностному лицу
ст. 432	Посредничество во взяточничестве	Содействие в передаче взятки
ст. 433	Принятие незаконного вознаграждения	Вознаграждение работником госоргана

Виды коррупционных преступлений



1) ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО (ст. 430-432)



2) ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЯМИ (ст. 424-426)



3) СЛУЖЕБНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ (ст. 427, 428, 433)



4) ХИЩЕНИЯ (путём злоупотребления служебными полномочиями)

Коррупционные преступления отличаются рядом общих признаков: совершаются должностными лицами, связаны с использованием служебных полномочий, совершаются из корыстной заинтересованности и причиняют вред интересам службы. Наиболее распространённым видом является взяточничество. Особенностью коррупционных преступлений является высокий уровень латентности — многие такие деяния остаются скрытыми, поскольку заинтересованные лица стремятся не допустить их выявления.

Законодательство предусматривает усиленную ответственность при наличии квалифицирующих признаков: совершение преступления группой лиц, повторно, в крупном или особо крупном размере, лицом, занимающим ответственное положение. Для эффективной борьбы с коррупцией важное значение имеет деятельность правоохранительных органов, органов прокуратуры, Следственного комитета и Комитета государственной безопасности.

Ответственность за взяточничество

Получение взятки (ст. 430)

Принятие должностным лицом имущества, имущественных прав или иной выгоды за совершение действий либо бездействие в интересах взяткодателя.

Предмет взятки:

- Деньги и ценные бумаги
- Имущество и имущественные права
- Услуги имущественного характера
- Иные имущественные выгоды

Квалифицирующие признаки: повторность, группа лиц, вымогательство, крупный размер, ответственное положение.

Дача взятки (ст. 431)

Передача должностному лицу имущества либо иной выгоды за совершение действий в интересах взяткодателя.

Ответственность наступает независимо от того, были ли совершены обещанные действия.

Посредничество (ст. 432)

Содействие в передаче взятки: передача предмета, организация встречи сторон, согласование условий. Ответственность наступает независимо от получения посредником материальной выгоды.

- ✓ Лицо, добровольно сообщившее о даче взятки и активно содействовавшее раскрытию преступления, может быть освобождено от уголовной ответственности.

Злоупотребление, превышение власти и халатность



Злоупотребление властью (ст. 424)

Использование должностным лицом своих полномочий вопреки интересам службы из корыстной или иной личной заинтересованности. Примеры: незаконное предоставление льгот, использование государственного имущества в личных целях, незаконное распределение бюджетных средств. При тяжких последствиях — длительное лишение свободы.



Превышение власти (ст. 426)

Совершение действий, явно выходящих за пределы предоставленных прав и полномочий. Выражается в незаконном применении насилия, ограничении прав граждан, вынесении незаконных решений. Особую опасность представляет превышение полномочий сотрудниками правоохранительных органов.



Служебная халатность (ст. 428)

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе. Хотя халатность не всегда связана с корыстной заинтересованностью, она может создавать условия для коррупционных проявлений. Ответственность наступает при причинении существенного вреда.

Меры предупреждения и проблемы борьбы с коррупцией

Профилактические меры

- Финансовый контроль и декларирование доходов должностных лиц
- Ограничение конфликта интересов и проверка соблюдения антикоррупционного законодательства
- Усиление контроля за государственными закупками
- Повышение прозрачности деятельности государственных органов
- Антикоррупционное образование и воспитание
- Развитие электронного документооборота и сокращение бюрократических процедур

Ключевые проблемы

Высокая латентность

Большинство коррупционных деяний остаются скрытыми из-за заинтересованности участников

Сложность доказывания

Необходимость сбора значительного массива доказательств для установления вины

Организованные схемы

Выявление системных коррупционных связей требует специальных методов работы

Недостаточная прозрачность

Отдельные сферы государственного управления сохраняют низкий уровень открытости

Перспективы совершенствования законодательства и выводы

Направления совершенствования

01

Усиление ответственности за коррупционные преступления

02

Совершенствование системы финансового контроля и декларирования

03

Внедрение цифровых технологий и электронного государственного управления

04

Развитие международного сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией

05

Совершенствование механизмов защиты лиц, сообщающих о коррупционных преступлениях

Заключение

Коррупция является одной из наиболее опасных угроз современному государству. В Республике Беларусь сформирована система нормативных правовых актов, направленная на борьбу с коррупцией, особое место в которой занимает уголовное законодательство.

Эффективная борьба с коррупцией требует **комплексного подхода**: совершенствования законодательства, усиления контроля, развития профилактических мер и повышения уровня правовой культуры общества.

Уголовная ответственность выступает важным средством предупреждения и пресечения коррупционных преступлений, обеспечивая защиту интересов государственной службы и принципа неотвратимости наказания.